**ACESV**

Associação dos Condutores Escolares de São Vicente

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, de um lado como **CONTRATANTE**:

NOME	
RG	
CPF	
ENDEREÇO	

De outro lado, como **CONTRATADO (a)**:

NOME	
RG	
CPF	
ENDEREÇO	

Têm justo e acertado entre si, o que a seguir se declaram, nos termos.

1. O(a) CONTRATANTE E O(a) CONTRATADO(a) têm ciência que o presente contrato, assinado entre as partes, juntamente com duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, sendo obrigação certa, líquida e exigível, conforme artigos 783 e 784, III, do Código de Processo Civil;
2. O(a) CONTRATADO(a) é prestador(a) de serviços, sendo responsável pelo transporte escolar do(a) aluno(a) cadastrado(a), conforme e nos termos abaixo descritos:

ALUNO(a)	
RESIDÊNCIA RETIRADA/ENTREGA	
ESCOLA	
HORÁRIO ENTRADA	
HORARIO SAÍDA	

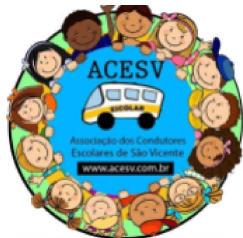
3. O(a) CONTRATADO(a) compromete-se a transportar o(a) aluno(a), conforme informações constantes no item 2, acima descrito, de sua residência à escola no horário de entrada, e buscá-lo(a) na escola no horário da saída, entregando em sua residência, durante todo o período normal de aulas do **ano letivo de**
4. O valor total da prestação do serviço, para o período do ano letivo acima descrito, inicia-se em/...../....., findando-se em/...../....., no valor de:

R\$.....(.....)

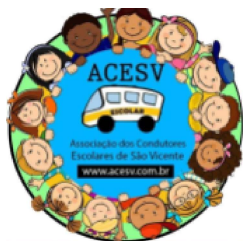
Parcelado em **parcelas no valor de:**

R\$.....(.....)

Vencendo-se a primeira parcela no dia/...../..... e as seguintes no mesmo dia dos meses subsequentes, até a última parcela em/...../.....;

**ACESV****Associação dos Condutores Escolares de São Vicente**

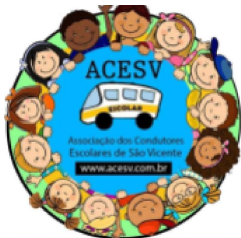
5. O valor referente ao serviço contratado é o valor total do serviço prestado e seu parcelamento não caracteriza uma mensalidade, e sim um parcelamento do valor total do serviço prestado, o qual em caso de desistência, cancelamento ou qualquer forma de rescisão, será devido o total remanescente, salvo as exceções previstas no presente contrato;
 - a. Poderá o(a) contratado(a), em caso de desistência, cancelamento ou qualquer forma de rescisão, por mera liberalidade, não implicando em novação ou modificação das cláusulas estabelecidas, substituir o valor remanescente devido pelo recebimento apenas de multa rescisória, ficando assim o(a) contratante obrigado(a) a pagar o valor de duas parcelas vigentes à época da assinatura do contrato;
6. Em caso de desistência, cancelamento ou qualquer forma de rescisão que ocorra nos três últimos meses da vigência do contrato, não caberão justificativas ou exceções que desobriguem o(a) contratante do pagamento do serviço contratado, sendo assim, o valor remanescente (em caso de parcelamento) será devido, nos termos das cláusulas 5 e 5.a;
7. Em caso de desistência, cancelamento ou qualquer forma de rescisão, nos casos de pagamento à vista, os valores não serão reembolsados, uma vez que a contratação do serviço perfeitamente reserva de assento durante todo o ano letivo;
8. Em caso de parcelamento, ocorrendo o atraso de qualquer uma das parcelas, ocorrerá multa de 10%, juros e 1% ao mês e correção monetária do valor em atraso;
9. Em caso de atraso de mais de uma parcela, os valores em aberto serão encaminhados para assessoria jurídica, ocorrendo 10% de multa dos valores em atraso, mais 10% referentes aos encargos de assessoria, incidindo ainda juros de 1% ao mês e correção monetária;
10. A falta de pagamento implicará a suspensão do transporte, após 05 (cinco) dias da data do vencimento, ficando o(a) CONTRATANTE obrigado a pagar os meses em aberto, acrescidos de multa, juros e correção, conforme previsto nos itens 05 a 09;
11. Em caso de atraso de mais de uma parcela, poderá o(a) contratado(a) dar por rescindido o presente contrato, por falta de pagamento, sendo devido os valores em atraso acrescidos de multa de 20% (item 09), juros de 1% ao mês e correção monetária, incluindo ainda os valores remanescentes, os quais poderão ser substituídos a critério do(a) contratado(a), pelo recebimento apenas de multa rescisória, conforme previsto nos itens 5 e 5.a.;
12. Em caso de permanência do atraso, fica o(a) CONTRATANTE ciente, que o presente contrato será enviado à assessoria jurídica, acarretando a cobrança extrajudicial incidindo encargos conforme previsto no item 09 do presente contrato, e ainda podendo ser ajuizada ação pelas vias judiciais, gerando acréscimo de todas as despesas inerentes à execução;
13. O presente contrato poderá ser rescindido por ambas as partes, dentro das condições previstas neste contrato, sendo que quem der rompimento ao acordo fora das condições permitidas, ficará obrigado a pagar multa no valor de duas parcelas vigentes à época da assinatura do contrato;
14. Caso haja atraso no pagamento do valor, nesta incidirá todos os encargos previstos no item 9, tendo como período inicial a data na qual deveria ser paga a multa;
15. Considera-se a data de vencimento da multa rescisória, a data de vencimento da parcela mensal no qual o contrato for rescindido;
16. É de ciência do(a) CONTRATANTE que caso de indisciplina por parte do(a) aluno(a), a qual não haja solução entre as partes, O(a) CONTRATADO(a) poderá rescindir o contrato sem qualquer pagamento de multa;
17. O(a) CONTRATADO(a), verificando a indisciplina descrita no item 10, informará por escrito ao(a) CONTRATANTE o ocorrido, por no máximo 3 vezes antes da referida rescisão;
18. A mudança do(a) aluno(a), de endereço ou escola desobriga o(a) CONTRATADO(a) a continuar a prestação do serviço caso não tenha itinerário disponível para o mesmo e acarrete o descumprimento do transporte dos demais alunos, ficando assim, isento(a) dos pagamentos previstos no acordo ;
 - A isenção dos pagamentos ao(a) CONTRATADO, no caso de mudança de escola e/ou endereço, ficará vinculada à comprovação por parte do(a) contratante da referida mudança.
 - Não haverá isenção nos casos previstos no item 06;



ACESV

Associação dos Condutores Escolares de São Vicente

19. A cobrança extrajudicial acarretará o protesto do presente título, bem como a inclusão do nome do(a) CONTRATANTE nos órgãos de proteção ao crédito, além dos encargos previstos;
20. Caso não haja pagamento via extrajudicial, o(a) CONTRATANTE tem ciência que poderão ser tomadas as medidas judiciais cabíveis, sendo ajuizada ação de execução do presente contrato, de acordo com a Lei;
21. As faltas ou licenças do(a) aluno(a), bem como greve de professores ou quaisquer outros motivos que acarretem ausência de aulas, não desobrigam o pagamento das parcelas mensais, visto que o serviço contratado é regido pelo montante, o qual pode ser parcelado, não sendo este um contrato com pagamento de mensalidade, incidindo todas as previsões dos itens do presente contrato, não sendo esta uma exceção ;
- 22. São Deveres do(a) CONTRATADO(a):**
 - a. Zelar pelo comportamento do(a) aluno(a) dentro do transporte escolar, dando ciência ao responsável e à escola em caso de indisciplina.
 - b. No caso do(a) CONTRATADO(a) ficar impossibilitado(a) de executar o transporte por motivos de força maior, nomeará outro(a) profissional, que será de sua responsabilidade, a efetuar o trabalho, comunicando os responsáveis imediatamente;
- 23. São deveres do(a) CONTRATANTE (responsável pelo aluno):**
 - A. Deixar o(a) aluno(a) na porta da residência, devidamente pronto e acompanhado de um responsável, 05 (cinco) minutos antes do horário pré-estabelecido pelo(a) CONTRATADO(a).
 - B. No horário de chegada do(a) aluno(a), é obrigatório a presença de um(a) responsável para recebê-lo(a).
 - C. Comunicar o(a) CONTRATADO(a) em caso de falta do(a) aluno(a), em tempo hábil;
 - D. Comunicar qualquer dúvida ou reclamação, ao(a) CONTRATADO(a), seja por escrito ou via telefone.
 - E. Precisando de contato do(a) CONTRATADO(a), os telefones estarão disponíveis aos responsáveis;
 - F. O uso de celulares ou demais aparelhos eletrônicos, poderão ser utilizados, desde que sejam utilizados sem a emissão de som ou ruídos, ou seja, sempre utilizando fones de ouvido pelo aluno(a), ressaltando que a responsabilidade pelo aparelho é do(a) CONTRATANTE, não sendo o(a) CONTRATADO(a) responsável, por dano, perda, furto ou roubo.
 - G. Qualquer objeto de valor que esteja na posse do(a) aluno(a), é de responsabilidade do(a) CONTRATANTE, não sendo o(a) CONTRATADO(a) responsável, por dano, perda, furto ou roubo.
 - H. Fica restrito ainda, os objetos que não dizem respeito às atividades escolares curriculares (bicicletas, piscinas, patins, skate, patinetes, casa de bonecas, carrinhos em geral, entre outros objetos grandes que ocupem o espaço do(a) aluno(a) no transporte.
- 24. AO(a) CONTRATADO(a)** reserva-se o direito de cumprir somente os horários normais de entrada e saída do(a) aluno(a) na escola, estabelecidos no cadastro acima, item 02, portanto, eventos como reuniões, festas, palestras, bem como cursos normais, cursos de férias e atividades esportivas curriculares ou não, não serão incluídos no horário a ser cumprido pelo(a) CONTRATADO(a), salvo prévio acordo entre as partes.
- 25. O(a) CONTRATADO(a) não é obrigado** a transitar por vias que não ofereçam condições normais de tráfego, bem como executar manobras inversas que ponham em risco a integridade física ou exposição do veículo, bem como atraso dos(as) outros(as) alunos(as), sendo nesses casos, responsabilidade do(a) CONTRATANTE, disponibilizar o(a) aluno(a) aguardando o transporte em local apropriado e seguro, mais próximo de sua residência, já previamente informado conforme cadastro do aluno e descrito no item 02, acompanhado(a) sempre de um(a) responsável.
 - Ressalta-se eventos típicos ou atípicos em especial no caso de **ENCHENTES**;
 - Ressalta-se ainda que, em caso de enchente, ou qualquer impedimento, seja por quaisquer intempéries, mesmo em caso fortuito ou força maior, os valores cobrados não serão devolvidos, bem como os valores vencidos serão devidos, devendo o(a) aluno(a) aguardar, junto com o(a) responsável, em local seguro pré estabelecido, conforme informado no item 21;
- 26.** As partes elegem o Fórum da Comarca de São Vicente, para quaisquer eventualidades que possam existir sobre o presente contrato;

**ACESV****Associação dos Condutores Escolares de São Vicente**

27. O presente contrato é modelo padrão de uso exclusivo da Associação dos Condutores Escolares de São Vicente, sendo vedada a sua reprodução, sob pena de violação de direito autoral, conforme artigo 184 do Código Penal;

28. Dá se a vigência desse contrato o período da prestação do serviço;

E por estarem assim justos e de acordo em todas as condições, assinam abaixo o presente Contrato de Prestação de Serviços, juntamente com duas testemunhas.

